

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Habeas Corpus

A Constituição Federal de 1988 consagrou uma ampla gama de direitos fundamentais para os indivíduos. Paralelamente, a fim de proteger e assegurar efetividade a esses direitos, a Constituição criou **garantias fundamentais**, das quais são exemplos os **remédios constitucionais**.

Assim, os remédios constitucionais são instrumentos colocados à disposição do indivíduo para **salvaguardar seus direitos diante de ameaça ou abuso de poder por parte do Estado**.

A partir de agora, passamos a tratar de cada um dos remédios constitucionais: habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e ação popular.

Há ainda os remédios administrativos – direito de petição e direito de certidão – que são estudados no capítulo de direitos e deveres individuais e coletivos.

Antes de começarmos, vale a pena mencionar que em dois remédios constitucionais em especial (habeas corpus e mandado de segurança), as bancas gostam de cobrar as súmulas do STF sobre o assunto. Assim, ao final, de cada um desses tópicos apresentaremos as principais súmulas relacionadas a cada um deles.

Habeas Corpus

O habeas corpus é o remédio constitucional utilizado contra **ilegalidade ou abuso de poder relacionado ao direito de locomoção** - direito de ir, vir e permanecer (CF, art. 5º, LXVIII):

LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Portanto, desde já, guarde o seguinte detalhe: o habeas corpus só será cabível quando estiver em risco a **liberdade de locomoção do indivíduo**. Por esse motivo, **não pode ter como paciente pessoa jurídica**, que só poderá ser punida com multa ou pena restritiva de direitos. Entretanto, admite-se que uma **pessoa jurídica impetre** um habeas corpus a fim de proteger o direito de ir e vir de um empregado ou um **associado**, por exemplo, ou seja, de uma pessoa física.

O que não se admite é que a pessoa jurídica figure no **pólo passivo** do *writ*. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o *habeas corpus* não se presta para amparar reclamos de pessoa jurídica, na qualidade de paciente, eis que restrito à liberdade ambulatorial, o que não pode ser atribuído à empresa. Entretanto, o STJ admite a empresa como paciente nos casos de **crimes ambientais, desde que pessoas físicas também figurem conjuntamente no pólo passivo da impetração** (RHC 28.811/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, quinta turma, julgado em 02/12/2010, DJe 13/12/2010).

Para o **STF**, mesmo nos crimes ambientais, **a pessoa jurídica não pode ser paciente** de *habeas corpus* considerando que, ainda que condenada, a pessoa jurídica, por razões de ordem lógica, não receberá uma pena privativa de liberdade:

"O *habeas corpus* é via de verdadeiro atalho que só pode ter por alvo - lógico - a "liberdade de locomoção" do indivíduo, pessoa física. E o fato é que esse tipo de liberdade espacial ou geográfica é o bem jurídico mais fortemente protegido por uma ação constitucional. (...) Pessoa Jurídica que somente poderá ser punida com multa e pena restritiva de direitos. Noutro falar: a liberdade de locomoção do agravante não está, nem mesmo indiretamente, ameaçada ou restringida" (**HC 88.747 AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julg. em 15/09/2009**).

E quem são as personagens envolvidas no Habeas Corpus?

(i) **paciente**: é o sujeito (pessoa física) que sofreu ou se acha ameaçado de sofrer a lesão na sua liberdade de locomoção.

(ii) **impetrante**: é a pessoa que ingressa com o habeas corpus, podendo ser qualquer pessoa, física ou jurídica, analfabeta (com alguém assinando a seu rogo), incapazes, menores, estrangeiros, Ministério Público e outros. **Não pode impetrar o HC o magistrado**, pois isso violaria o princípio da inércia da jurisdição. Entretanto, admite-se que o delegado de polícia impetre, como cidadão, não na condição de autoridade policial. O juiz pode, contudo, conceder a ordem de habeas corpus de ofício, ou seja, sem que haja pedido nesse sentido.

(iii) **autoridade coatora**: é a que causa o constrangimento ilegal de locomoção. Pode ser autoridade pública ou mesmo um particular, como diretor de escola que não autoriza a saída de aluno ou diretor de hospital que não autoriza a alta do paciente que não efetuou o pagamento das despesas hospitalares.

O HC pode ainda ser:

(i) **repressivo** (liberatório), para reparar ofensa ocorrida ao direito de locomoção; ou seja, o indivíduo já teve desrespeitado o seu direito de livre locomoção, por cerceamento ilegal de autoridade pública ou dirigente de estabelecimento coletivo de caráter público (hospital, restaurante, instituição bancária, estabelecimento de ensino).

(ii) **preventivo** (salvo-conduto), para prevenir a ofensa, quando haja fundado receio de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, e enseja a expedição de salvo-conduto.

(iii) **suspensivo**: defendido por alguns autores, naqueles casos em que já existe um constrangimento ilegal, mas a pessoa ainda não foi presa, caso em que se expede um contramando de prisão.

(iv) **profilático** (potencial constrangimento) para suspender atos processuais ou impugnar medidas que possam importar em prisão, tais como quebra de sigilo bancário e fiscal, quebra de sigilo telefônico, busca e apreensão etc. É o caso de **ofensa indireta** ao direito de locomoção, a qual ocorre quando o ato impugnado poderá resultar em procedimento que, no final, resulte na reclusão do impetrante.

Por decorrência desse último aspecto, a jurisprudência do STF considera que se trata de instrumento idôneo para impugnar a determinação de quebra dos sigilos bancário e fiscal no curso de processo criminal, desde que essa medida **implique ofensa indireta, potencial ou reflexa** ao direito de locomoção.

Ou seja, se aquela investigação (no curso da qual se determinou a quebra do sigilo bancário) puder resultar ulteriormente numa **pena de reclusão**, podemos impugnar essa medida por meio de habeas corpus. Não é o caso de uma quebra de sigilo bancário no curso de um processo que resultará apenas em pena de multa (ou perda de direitos políticos).

Segundo o STF, o Habeas Corpus pode ainda ser utilizado para buscar o **trancamento de ação penal**, quando indiscutível a ausência de justa causa ou flagrante ilegalidade demonstrada em prova pré-constituída. É possível a concessão de *habeas corpus* para a **extinção de ação penal** sempre que se constatar ou imputação de fato atípico, ou inexistência de qualquer elemento que demonstre a autoria do delito, ou extinção da punibilidade (**HC 91.464, rel. min. Cezar Peluso, j. 2-3-2010**).

O habeas corpus é ação de natureza penal e, devido à relevância do direito protegido (liberdade de locomoção), **não se exige formalidades para a impetração dessa ação**. Assim, um **menor de idade** pode redigir um **habeas corpus numa folha de caderno com desenho do Homem-Aranha? Pode**, e a petição será recebida como tal pelo Poder Judiciário.

Assim, é universal a legitimação ativa do habeas corpus. Qualquer pessoa poderá impetrar essa ação, **sem que seja exigido advogado ou alguma forma pré-definida** (pode ser **menor, analfabeto, estrangeiro ou mesmo terceiro**). Ademais, deve-se destacar que se trata de ação de natureza penal, de rito especial e gratuita, isenta de custas.

Quanto ao **habeas corpus impetrado por terceiro**, é importante que você saiba o seguinte:

- i) O artigo 654 do Código de Processo Penal assenta que o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa (não precisa ser advogado), em seu favor **ou de outrem**, bem como pelo Ministério Público;
- ii) O Supremo Tribunal Federal confirmou a legitimidade ativa de caráter universal do habeas corpus, situação que torna **prescindível, até mesmo, a outorga de mandado judicial** que autorize o impetrante a agir e favor de quem estaria sujeito a injusto constrangimento em sua liberdade de locomoção;
- iii) O mesmo STF, entretanto, tem firme posicionamento, assentado em seu Regimento Interno (art. 192, § 3º), de que **não se conhecerá de pedido de habeas corpus desautorizado pelo paciente**. É dizer, não se conhecerá de habeas corpus quando este **não for expressamente autorizado pelo paciente**. Em casos da espécie, o Supremo tem determinado a intimação pessoal do paciente, para que este esclareça se concorda ou não com a impetração do *writ* (**dentre outros, HC 114.815 MC/DF, rel. Min. Celso de Mello; HC 69.889/ES, Rel. Min. Celso de Mello**).

Ademais, o habeas corpus pode ser impetrado tanto contra ato de autoridade pública, quanto contra ato de particular, para fazer cessar uma coação ilegal (por exemplo, admite-se a impetração de HC contra um hospital que esteja ferindo o direito de locomoção de um paciente).

O Supremo Tribunal Federal tem aceito também a impetração de habeas corpus no caso de **afastamento de cargo público por prazo desproporcional**, quando o interessado estiver respondendo a processo ou investigação criminal e a demora do processo seja excessiva. Neste caso, o Tribunal entendeu que o impedimento do afastado em entrar nas dependências do órgão ou entidade a que está vinculado caracteriza **medida restritiva à liberdade de ir, vir e permanecer** (CF, art. 5º, LXVIII), apta a ser protegida por meio de habeas corpus.

Vale comentar outra jurisprudência do STF relevante. De acordo com a Constituição **não caberá** 'habeas-corpus' em relação a punições **disciplinares militares** (CF, art. 142, § 2º). Entretanto, segundo o STF, isso vale para o mérito da punição militar, não contra os **pressupostos de sua legalidade**, contra os quais **poderá ser interposto o HC, no qual poderá ser aferida** a ocorrência dos quatro pressupostos de legalidade dessas transgressões (a hierarquia, o poder disciplinar, o ato ligado à função e a pena susceptível de ser aplicada disciplinarmente) (**RHC 88.543, rel. min. Ricardo Lewandowski, julg. em 3/4/2007, 1ª Turma**). No mesmo sentido,

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR. Não há que se falar em violação ao art. 142, § 2º, da CF, se a concessão de habeas corpus, impetrado contra punição disciplinar militar, volta-se tão-somente para os pressupostos de sua legalidade, excluindo a apreciação de questões referentes ao mérito. Concessão de ordem que se pautou pela apreciação dos aspectos fáticos da medida punitiva militar, invadindo seu mérito. A punição disciplinar militar atendeu aos pressupostos de legalidade, quais sejam, a hierarquia, o poder disciplinar, o ato ligado à função e a pena susceptível de ser aplicada disciplinarmente, tornando, portanto, incabível a apreciação do habeas corpus. Recurso conhecido e provido." (**RE 338.840/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento 19/8/2003**).

Possibilidade de liminar: é admitida, uma vez presentes os pressupostos do *fumus boni iuris* (**fumaça do bom direito**) e *periculum in mora* (**perigo da demora**).

Importante ainda anotar que da **decisão que concede o habeas corpus** incide o chamado **reexame necessário**, ou seja, **ainda que a parte contrária não recorra**, o juiz é obrigado a interpor o recurso perante o tribunal a que estiver vinculado.

O STF decidiu ainda ser cabível a impetração de habeas corpus para assegurar **o direito de visitas ao preso**, sendo este direito um desdobramento do direito de locomoção. Decisão do juízo das execuções que indefere o pedido de visitas formulado, repercute na esfera de liberdade, porquanto agrava, ainda mais, o grau de restrição da liberdade do paciente (**HC 107.701, rel. min. Gilmar Mendes, j. 13-9-2011**).

Mais recentemente, o Supremo alterou seu entendimento do tema:

"Agravamento regimental em habeas corpus. Execução penal. Discussão a respeito da legalidade da proibição de visita a paciente preso. Meio inidôneo para questionar sua legalidade. Inexistência de efetiva restrição a seu status libertatis. Precedentes. Regimental não provido. 1. O habeas corpus não constitui meio idôneo para se discutir a legalidade da proibição de visita a paciente preso, por inexistência de efetiva restrição a seu status libertatis. Precedentes. 2. Agravamento regimental não provido". (**HC 145.118/SP, Min. Dias Toffoli, julgamento em 6/10/2017**)

O STF também indeferiu habeas corpus impetrado por genitora de presidiário, que havia sido impedida de adentrar a cela de seu filho por estar portando prótese metálica. O Tribunal, seguindo voto do Ministro Revisor, Alexandre de Moraes, entendeu **não se tratar de restrição à visitação**, mas do local de visitação, já que a mãe do detento poderia encontrá-lo no parlatório. A medida administrativa tomada pelo Presídio teve como fundamento evitar a entrada de armas e drogas na instituição, ocultas sob próteses. Além disso, não houve exaurimento da instância recorrida, pois a decisão combatida foi monocrática de Ministro do STJ, impedindo o conhecimento do HC pelo Supremo (**RE 128.057, red p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julg. em 1/8/2017**).

Não será cabível a impetração do habeas corpus para:

- (i) impugnar sentença que implique em **suspensão ou perda de direitos políticos**;
- (ii) impugnar penalidade de natureza **administrativa de caráter disciplinar** (suspensão, demissão, destituição do cargo em comissão, aposentadoria por interesse público), ou para trancar o **andamento de processo administrativo disciplinar**;
- (iii) dirimir controvérsia sobre **guarda de filhos menores**:

"O habeas corpus não é sucedâneo de recurso cabível, não sendo, por esse meio, de pretender-se a solução de questão relativa à guarda de filhos" (**HC 99.945 AgR, rel. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, julgamento 7/2-2013, Plenário**)

"Habeas corpus. Guarda de menor. 2. Indicação do Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora. 3. Pretende-se seja assegurado, nesta via, para o menor "o direito de permanecer nos Estados Unidos em companhia da mãe e da irmã, integrado ao núcleo familiar ao qual o infante pertence há mais de três anos". 4. Habeas corpus não é sucedâneo de recurso cabível, não sendo, por esse meio, de pretender-se a solução de questão relativa à guarda de filhos" (**HC 81.681/RS, rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 23/4/2002**)

- (iv) obstar o cumprimento de **sentença que determina o sequestro ou confisco de bens, ainda que em processo criminal**;

(v) combater **condenação imposta em processo de impeachment**, por prática de crime de responsabilidade, pois não se cuida, aqui, de prisão, a qual poderá ser ventilada em eventual processo penal (**HC 136.067, rel. min. Celso de Mello, julg. em 8/8/2016**);

(vi) impugnar o **mero indiciamento em inquérito policial**, uma vez **presentes os indícios** da autoria e do fato que configurem crime em tese;

(vii) **revisão**, em tese, do **teor de súmulas da jurisprudência** dos tribunais, em qualquer hipótese.

(viii) O Supremo reafirmou ainda não ser cabível habeas corpus contra **decisão monocrática de ministro da própria Corte**. Segundo os ministros, para revisão de ato de relator, o instrumento adequado é o agravo interno (**HC 105.959, rel. min. Marco Aurélio, julg. em 17/2/2016**).

ix) Na esteira de julgados anteriores, o Supremo Tribunal Federal reiterou o entendimento de que **não se pode aplicar o princípio da insignificância pela prática de crime com violência contra a mulher**, em sede de habeas corpus (**Recurso Extraordinário em Habeas Corpus 133.043/MS, rel. min. Cármen Lúcia, julg. em 10/5/2016**).

x) o Habeas Corpus não é ação sigilosa. Não obstante possa ser, excepcionalmente, deferido o sigilo processual em determinadas circunstâncias, para o Supremo Tribunal Federal, **a exigência de publicidade**, notadamente nos processos judiciais, incluindo-se o **habeas corpus**, qualificar-se como verdadeira "antítese constitucional" ao regime de sigilo: "Nada deve justificar, em princípio, a tramitação, em regime de sigilo, de qualquer procedimento que tenha curso em juízo, pois, na matéria, deve prevalecer a cláusula da publicidade. Não custa rememorar, tal como sempre tenho assinalado nesta Suprema Corte, que os estatutos do poder, numa República fundada em bases democráticas, não podem privilegiar o mistério" (**HC 133.835/MG, rel. min. Celso de Mello, julg. em 19/4/2016**).

xi) Além disso, nos termos utilizados pelo Ministro Marco Aurélio, do STF, "o *habeas corpus* não sofre qualquer peia, sendo-lhe estranhos os institutos da **prescrição, da decadência e da preclusão** ante o fator tempo" (**HC 91.570, rel. min. Marco Aurélio, j. 19-8-2008**).

xii) o habeas corpus não é o meio adequado para tutelar o *sapecaia* (**visita íntima**), por não estar envolvido direito de ir e vir (**HC 138.286, rel. Min. Marco Aurélio, julg. em 5/12/2017**).

xiii) O STF não admite impetração de *habeas corpus* para garantir o livre exercício de liberdade de expressão ou de manifestação, notadamente quando não se tratar de **pessoas individualizadas e determinadas**:

“Coletividade formada por todas as pessoas que desejarem exercer seu direito de manifestação na cidade de Curitiba entre 23h do dia 08 de maio de 2017 e 23h do dia 10 de maio de 2017 (...) não obstante a inquestionável importância de que se revestem as liberdades de reunião e de manifestação do pensamento (...)A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de pacientes anônimos, porque sequer identificados pela parte impetrante, firmou-se no sentido da inadmissibilidade do remédio de “habeas corpus”, pelo fato de revelar-se inviável, em face do que prescreve o art. 654, § 1º, “a”, do CPP, a utilização desse instrumento processual, quando ajuizado em favor de grupos caracterizados por sua indeterminação subjetiva” (**HC-MC 143.704/PR, rel. Min. Celso de Mello, Julg. em 10/5/2017**).

Quanto às **turmas recursais de juizados especiais**, o STF alterou seu entendimento consolidado na Súmula 690, que estabelecia a competência da Suprema Corte para o julgamento de habeas corpus oriundo de Turmas Recursais de Juizados Especiais Criminais.

A partir do julgamento do **HC 86.834/SP, Relator Min. Marco Aurélio, julg. em 23/8/2006** o STF reformulou seu entendimento no sentido de que compete aos **Tribunais de Justiça** (ou a **Tribunal Regional Federal**, quando for o caso) a atribuição jurisdicional para apreciar, em sede originária, pedido de habeas corpus impetrado contra decisão de Turma Recursal estruturada no âmbito dos Juizados Especiais.

Esse entendimento foi reiterado em 2007:

"*Habeas corpus*: conforme o entendimento firmado a partir do julgamento do HC 86.834 (Pl, 23.6.06, Marco Aurélio, Inf 437), que implicou o cancelamento da Súmula 690, compete ao Tribunal de Justiça julgar *habeas corpus* contra ato de Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado" (**HC 90905 AgR, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgamento em 10/4/2007**).

Bem, como têm sido cobradas diversas questões sobre **Enunciados de Súmulas do STF**, seguem abaixo algumas que entendo serem importantes você saber:

Súmula 395 - Não se conhece de recurso de *habeas corpus* cujo objeto seja resolver sobre o ônus das custas, por não estar mais em causa a liberdade de locomoção.

Súmula 606 - Não cabe *habeas corpus* originário para o Tribunal Pleno de decisão de turma, ou do plenário, proferida em *habeas corpus* ou no respectivo recurso.

Súmula 691 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de *habeas corpus* impetrado contra decisão do Relator que, em *habeas corpus* requerido a tribunal superior, indefere a liminar. É a inadmissibilidade de impetração sucessiva de HC, sem o julgamento de mérito do *writ* anteriormente impetrado. Tal entendimento jurisprudencial sumular comporta **abrandamento** pelo STF, quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de **ilegalidade ou abuso de poder**.

Súmula 692 - Não se conhece de *habeas corpus* contra omissão de relator de extradição, se fundado em fato ou direito estrangeiro cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a respeito.

Súmula 693 - Não cabe *habeas corpus* contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada.

Súmula 694 - Não cabe *habeas corpus* contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública (**cargo público**).

Súmula 695 - Não cabe *habeas corpus* quando já extinta a pena privativa de liberdade.

A **Constituição Federal** prevê ainda o **julgamento de habeas corpus originariamente ou em grau recursal** pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, e outros Tribunais, a depender da autoridade coatora ou do paciente. O quadro abaixo sintetiza a disciplina constitucional sobre o assunto:

Tribunal	Processar e julgar	Coator/Paciente/Hipóteses
Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, "i")	Originariamente	⇒ HC quando coator for Tribunal Superior; ⇒ HC quando coator ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF; ⇒ HC quando crime for sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, "d")	Originariamente	⇒ HC quando paciente for Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, Ministros do STF, o Procurador-Geral da República, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente.

Supremo Tribunal Federal (art. 102, II, "a")	Recurso Ordinário Constitucional	⇒ Habeas Corpus decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.
Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, "c")	Originariamente	⇒ HC quando coator ou paciente for os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais.
Superior Tribunal de Justiça (art. 105, II, "a")	Em Recurso Ordinário Constitucional	⇒ Habeas Corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória.
Tribunais Regionais Federais (art. 108, I, "d")	Originariamente	⇒ Habeas Corpus quando a autoridade coatora for juiz federal.
Juizes Federais (art. 109, VII)	Originariamente	⇒ Habeas Corpus em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição (como do STF, STJ e TRF, por exemplo).
Tribunal Superior Eleitoral (art. 121, § 4º, V)	Em grau de recurso	Decisão do Tribunal Regional Eleitoral que denegar habeas corpus.
Justiça do Trabalho (art. 114, IV)	Originariamente	Habeas Corpus, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição.
Tribunais de Justiça	Originariamente	Segundo jurisprudência do STF, quando a coação provém de membro do Ministério Público Estadual

Importante: Apesar de os tribunais de justiça processarem e julgarem HC contra ato de procurador de justiça local, guarde que a Constituição situa o **Ministério Público do Distrito Federal e Territórios** no âmbito do MPU, forçosa é a aplicação da regra específica do art. 108, I, a, da Lei Maior, ao dispor sobre a competência dos **Tribunais Regionais Federais** para o processo e julgamento, na respectiva área de jurisdição, dos membros do MPU, entre eles, **os do Distrito Federal e dos Territórios, nos crimes comuns e de responsabilidade**. Não cabe ao TJDF processar e julgar **habeas corpus** contra ato de membro do MPDFT (**RE 315.010, rel. min. Néri da Silveira, julgamento em 8-4-2002, Segunda Turma**).



Veja como foi cobrado!

(CESPE/TÉCNICO EM REGULAÇÃO/ANATEL/2014) Um estrangeiro residente no Brasil, após ir ao jogo da final da Copa do Mundo de 2014, foi preso pela polícia, durante uma briga, na saída do estádio. Nessa situação, independentemente da intervenção de qualquer autoridade consular de seu país, o estrangeiro poderá impetrar diretamente um pedido de habeas corpus.

Perfeitamente. Os direitos e garantias fundamentais são assegurados aos brasileiros e estrangeiros que estejam em território nacional, **domiciliados ou em trânsito**, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, que deu interpretação extensiva à expressão "estrangeiros residentes no País", do caput do art. 5º da CF.

Incluem-se aí os remédios constitucionais, como o Habeas Corpus, que **não exige qualquer formalidade**, podendo ser subscrito pelo próprio interessado (não há necessidade de advogado), independentemente da intervenção da autoridade consular e direcionado ao juízo competente, bastando a ameaça ao direito fundamental de livre locomoção em território nacional.

Gabarito: **CERTO**.

(ESAF/APO/MPOG/2010) Em relação aos direitos e garantias individuais e coletivos, assinale a opção correta.

- a) O mandado de segurança é ação voltada para fins cíveis, não constituindo instrumento adequado para defesa de direito líquido e certo no âmbito do processo penal.
- b) O princípio da anterioridade tributária constitui limitação à exação fiscal do Estado, mas não é direito fundamental pétreo.
- c) Os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados.
- d) O brasileiro naturalizado, comprovadamente envolvido com tráfico ilícito de entorpecentes, não poderá ser extraditado se o crime em comento for cometido depois da concessão da cidadania brasileira.
- e) O habeas data é instrumento adequado à defesa do indivíduo que se encontra privado ilegalmente do direito de liberdade de locomoção para que a autoridade esclareça os motivos que levaram à sua prisão.

O que nos interessa nesta questão, no momento, é reconhecer que os direitos fundamentais assegurados pela CF regulam não somente as relações verticais (entre o Estado e o particular), como também as relações horizontais, tanto entre pessoas jurídicas quanto entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, ou mesmo entre pessoas físicas.

Quanto aos demais itens da questão, vamos estudá-los mais adiante, mas guarde, desde já, que, quanto ao item “a”, a ação mandamental é instrumento cabível tanto no processo cível quanto no penal; o item “b” trata de uma limitação ao poder de tributar, que é considerado direito fundamental não catalogado e cláusula pétrea, não pode ser suprimido nem por Emenda Constitucional! O item “d” trata de hipótese de extradição de brasileiro

após a naturalização, prevista no art. 5º, LI da CF, justamente por envolvimento comprovado de tráfico de drogas; e o item “e”, está errado pois o instrumento adequado para defesa da liberdade de locomoção é o habeas corpus.

Gabarito : **alternativa C.**

(CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA JUDICIÁRIA/TRE ES/2011) Para o Supremo Tribunal Federal (STF), **habeas corpus não é medida idônea para impugnar decisão judicial que autoriza a quebra de sigilo bancário e fiscal em procedimento criminal, visto que não decorre constrangimento à liberdade da pessoa investigada.**

Vimos que o HC é instrumento idôneo para impugnar determinação de quebra de sigilo bancário e fiscal no curso de **processo criminal**, desde que essa medida implique ofensa indireta, potencial ou reflexa ao direito de locomoção, como, por exemplo, uma pena de detenção ou reclusão.

Gabarito: **errado.**

(CESPE/PROCURADOR/AGU/2010) O habeas corpus constitui, segundo o STF, medida idônea para impugnar decisão judicial que autoriza a quebra de sigilos fiscal e bancário em procedimento criminal.

Questão praticamente idêntica à anterior, mas com *sinal trocado*. Isso demonstra mais uma vez que o examinador não tem como inventar nada além daquilo que a jurisprudência e a doutrina majoritária estabelecem.

Gabarito: **certo.**

(CESPE/JUIZ DO TRABALHO/TRT 1ª REGIÃO/2011) Compete originariamente ao STF o julgamento de habeas corpus contra decisão da Turma Recursal de Juizados Especiais Criminais.

Esta questão trata de um caso típico de mutação constitucional. O STF alterou seu entendimento consolidado na Súmula 690, que estabelecia a competência da Suprema Corte para o julgamento de habeas corpus oriundo de Turmas Recursais de Juizados Especiais Criminais.

A partir do julgamento do HC 86.834/SP, Relator Min. Marco Aurélio, o STF reformulou seu entendimento no sentido de que compete aos **Tribunais de Justiça** (ou a **Tribunal Regional Federal**, quando for o caso) a atribuição jurisdicional para apreciar, em sede originária, pedido de habeas corpus impetrado contra decisão de Turma Recursal estruturada no âmbito dos Juizados Especiais.

Gabarito: **errado.**

(CESPE/DEFENSOR PÚBLICO/DPE/PI/2009) O sujeito passivo do habeas corpus será a autoridade pública, pois somente ela tem a prerrogativa de restringir a liberdade de locomoção individual em benefício do interesse público ou social, razão pela qual não se admite sua impetração contra ato de particular.

Comentamos que também pessoas privadas podem figurar no pólo passivo do habeas corpus. Um exemplo clássico é o do paciente que pretende impetrar a ação contra ato de agente de um hospital que esteja ilegalmente impedindo a sua saída.

Gabarito: errado.

(CESPE/PROCURADOR/AGU/2010) De acordo com entendimento do STF, é cabível a impetração de habeas corpus, dirigido ao plenário da Suprema Corte, contra decisão colegiada proferida por qualquer de suas turmas.

Questão relacionada com a Súmula 606 apresentada logo acima. Segundo o STF, não se admite habeas corpus originário para fins de se impugnar decisões de qualquer das turmas do STF, visto que esses órgãos, quando decidem, representam o próprio Tribunal.

Gabarito: errado.

(FCC/EXECUÇÃO DE MANDADOS/TJ AP/2009) O decreto ilegal de prisão civil pode ser contestado judicialmente por meio de

- a) habeas corpus.**
- b) mandado de segurança.**
- c) habeas data.**
- d) ação popular.**
- e) mandado de injunção.**

A decretação ilegal da prisão civil poderá ser combatida por habeas corpus. É o caso, por exemplo, da prisão civil por dívida, não mais admitida no Brasil por força do Pacto de San José da Costa Rica. O habeas corpus é o remédio adequado para alguém que sofra ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por *ilegalidade* ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da CF.

Gabarito: alternativa “a”.

O que não se admite é que a pessoa jurídica figure no **pólo passivo** do *writ*. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o *habeas corpus* não se presta para amparar reclamos de pessoa jurídica, na qualidade de paciente, eis que restrito à liberdade ambulatorial, o que não pode ser atribuído à empresa. Entretanto, o STJ admite a empresa como paciente nos casos de **crimes ambientais, desde que pessoas físicas também figurem conjuntamente no pólo passivo da impetração** (RHC 28.811/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, quinta turma, julgado em 02/12/2010, DJe 13/12/2010).

Para o **STF**, mesmo nos crimes ambientais, a pessoa jurídica **não pode ser paciente** (beneficiária) de *habeas corpus* considerando que, ainda que condenada, a pessoa jurídica, por razões de ordem lógica, não receberá uma pena privativa de liberdade:

"O *habeas corpus* é via de verdadeiro atalho que só pode ter por alvo - lógico - a "liberdade de locomoção" do indivíduo, pessoa física. E o fato é que esse tipo de liberdade espacial ou geográfica é o bem jurídico mais fortemente protegido por uma ação constitucional. (...) Afinal, *habeas corpus* é, literalmente, ter a posse desse bem personalíssimo que é o próprio corpo. Significa requerer ao Poder Judiciário um salvo-conduto que outra coisa não é senão uma expressa ordem para que o requerente preserve, ou, então, recupere a sua autonomia de vontade para fazer do seu corpo um instrumento de geográficas idas e vindas. (...) Pessoa Jurídica que somente poderá ser punida com multa e pena restritiva de direitos. Noutro falar: a liberdade de locomoção do agravante não está, nem mesmo indiretamente, ameaçada ou restringida" (**HC 88.747 AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julg. em 15/09/2009**).

Resumo

HABEAS CORPUS – COMPETÊNCIA POR FORO E INSTÂNCIA

Competência Originária do STF (art. 102, I, "i", CF)

- Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente *habeas corpus* quando o paciente for:
 - Presidente da República
 - Vice-Presidente
 - Membros do Congresso Nacional
 - Ministros do STF
 - Procurador-Geral da República
 - Ministros de Estado
 - Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica
 - Membros dos Tribunais Superiores
 - Membros do Tribunal de Contas da União
 - Chefes de missão diplomática de caráter permanente

Competência Recursal do STF (art. 102, II, "a", CF)

- O STF também julga em **recurso ordinário** os *habeas corpus* decididos em **única instância pelos Tribunais Superiores, quando a decisão for denegatória.**

Competência Originária do STJ (art. 105, I, "c", CF)

- Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar *habeas corpus* quando o paciente ou coator for:
 - Governadores dos Estados e do Distrito Federal
 - Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do DF
 - Membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do DF
 - Membros dos TRFs, TREs e TRTs
 - Membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios
 - Membros do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais

Competência Recursal do STJ (art. 105, II, "a", CF)

- Julga recurso ordinário contra decisão **denegatória de *habeas corpus*** proferida em **única ou última instância pelos TRFs ou pelos tribunais dos Estados, do DF e Territórios.**

TRFs – Competência Originária (art. 108, I, "d", CF)

- Compete aos Tribunais Regionais Federais julgar originariamente *habeas corpus* quando **a autoridade coatora for juiz federal.**

Juizes Federais – Competência Originária (art. 109, VII, CF)

- Compete aos juizes federais o julgamento de habeas corpus em matéria criminal de sua competência ou **quando o constrangimento provier de autoridade que não esteja diretamente sujeita à jurisdição de outro tribunal superior.**

Justiça Eleitoral (TSE e TREs)

- O **TSE**, conforme o art. 121, § 4º, V, da CF, julga recurso contra decisão denegatória de habeas corpus proferida pelos **TREs**.
- Os **TREs** têm competência originária para julgar habeas corpus **relacionado a matéria eleitoral de sua jurisdição.**

Justiça do Trabalho (art. 114, IV, CF)

- Compete à Justiça do Trabalho julgar habeas corpus **quando o ato coator envolver matéria de sua competência jurisdicional**, ainda que não seja comum, como nos casos de prisão civil indevida em execuções trabalhistas.

Tribunais de Justiça (TJs)

- Têm competência originária para julgar habeas corpus **quando a autoridade coatora for, por exemplo, membro do Ministério Público Estadual**, conforme entendimento do STF.
 - **Atenção especial ao MPDFT:** O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios integra o **MPU**, não o MPE. Assim, **o TJDF não tem competência para julgar HC contra ato de seus membros**. Nesse caso, aplica-se o art. 108, I, "a", da CF, sendo competente o **TRF** da respectiva jurisdição (RE 315.010/STF).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O HABEAS CORPUS

- O **habeas corpus** pode ser impetrado **por qualquer pessoa**, inclusive **sem advogado**, quando houver ameaça ou coação à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
- É **direito fundamental** assegurado tanto a **brasileiros quanto a estrangeiros** em território nacional, domiciliados ou em trânsito.
- Não exige formalidades e **não depende de representação consular** no caso de estrangeiros.
- **Pessoa jurídica não pode ser beneficiária** de habeas corpus, pois não possui liberdade de locomoção.
 - **Exceção parcial:** o STJ já admitiu habeas corpus quando a pessoa jurídica **figura conjuntamente com pessoa física** em casos de crimes ambientais.
 - Para o **STF**, mesmo nessa situação, **não cabe HC em favor da pessoa jurídica.**

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE DO STF

- **HC contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais:**
 - **Antes:** competência do STF (Súmula 690).
 - **Agora:** competência do TJ ou TRF (mutação constitucional – HC 86.834/SP).
- **HC contra decisão de Turma do STF:**
 - Não é cabível habeas corpus ao plenário contra decisão de suas próprias turmas (Súmula 606/STF).
- **HC para impugnar quebra de sigilo fiscal ou bancário:**
 - Só é cabível se houver ameaça indireta ou reflexa à liberdade de locomoção.
- **HC contra ato de particular:**
 - É cabível, desde que o particular esteja **indevidamente restringindo a liberdade de locomoção** (ex: hospital privado impedindo a saída de paciente).

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
